



L'IMMOBILIER ENTRE PARTICULIERS



DOCUMENT CONTRACTUEL

Contrat de Prestation de Services

Services numériques et de formation — venduparmoi.fr

Préambule — Nature du service et cadre juridique

Vendu Par Moi est une plateforme numérique de services et de formation destinée aux particuliers souhaitant vendre leur bien immobilier de façon autonome. Vendu Par Moi fournit des **outils logiciels, des modules de formation, des modèles documentaires et des automatisations numériques** afin d'outiller et d'accompagner le vendeur dans sa démarche.

Vendu Par Moi **n'est pas un agent immobilier**, n'est pas un mandataire immobilier, et n'exerce aucune des activités visées par la *loi Hoguet n°70-9 du 2 janvier 1970*. Vendu Par Moi ne reçoit aucun mandat de vente, ne recherche pas d'acquéreurs pour le compte du vendeur, n'entremise pas entre les parties et ne perçoit aucune rémunération indexée sur le prix de vente.

Le présent contrat est conclu entre **Vendu Par Moi (le Prestataire)** et le vendeur particulier (le Client) au titre de l'accès à des **services numériques et de formation**, à l'exclusion de toute mission d'intermédiaire immobilier. Il complète et précise les Conditions Générales de Vente (CGV) accessibles sur venduparmoi.fr.

Identification des parties

Prestataire

Vendu Par Moi

Exploitée par : **Matthias Brieux & Guillaume Girod**

Statut : **[À COMPLÉTER — Forme juridique, SIRET]**

Adresse : Douai, Nord (59)

Email : contact@venduparmoi.fr · Tél : 06 95 44 36 54

Client

Toute personne physique majeure ayant souscrit à l'un des packs Vendu Par Moi via la plateforme venduparmoi.fr, identifiée par son adresse email et ses coordonnées renseignées lors de l'inscription.

Article 1 — Objet du contrat

Le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles Vendu Par Moi met à disposition du Client un ensemble de **services numériques, de modules de formation et d'outils d'accompagnement** destinés à l'aider à organiser et réaliser lui-même la vente de son bien immobilier.

Le Client conserve à tout moment **l'entière maîtrise de sa vente** : il publie lui-même son annonce sur les plateformes de son choix, gère ses contacts acheteurs, organise ses visites, négocie et signe les actes avec un notaire. Vendu Par Moi intervient exclusivement en qualité de fournisseur de services numériques et formateur.

Article 2 — Description des services fournis

Selon le pack souscrit, Vendu Par Moi met à disposition tout ou partie des services suivants :

- **Espace vendeur numérique** : tableau de bord de suivi de vente, score de dossier, indicateurs de progression étape par étape.
- **Module de formation complet** : contenus pédagogiques couvrant l'ensemble du processus de vente immobilière entre particuliers, de l'estimation à la signature notaire.
- **Bibliothèque de modèles** : emails, SMS, scripts d'appel, checklists et fiches acheteurs prêts à l'emploi.
- **Assistant IA rédactionnel** : outil d'aide à la rédaction de l'annonce immobilière. Sans garantie de résultat.
- **Agenda connecté** : outil de gestion des créneaux de visites, géré exclusivement par le Client.
- **Dossier acheteur numérique** : espace partageable regroupant les photos, documents et diagnostics du bien.
- **Prestation photographique (Pack Coaching Plus uniquement)** : coordination avec un prestataire photographe indépendant pour la réalisation des photos et de la visite virtuelle 360°.

Article 3 — Inapplicabilité de la loi Hoguet

La **loi Hoguet n°70-9 du 2 janvier 1970** s'applique aux personnes qui, à titre habituel, se livrent ou prêtent leur concours aux opérations portant sur les biens d'autrui relatives à la vente immobilière et requiert notamment la détention d'une carte professionnelle.

L'**Autorité de la concurrence** (avis n°23-A-07 du 2 juin 2023) a expressément reconnu que les plateformes numériques proposant des outils, de la formation et des services d'accompagnement aux vendeurs particuliers — sans mission d'entremise ni de mandat — **ne relèvent pas du champ d'application de la loi Hoguet**.

Vendu Par Moi s'engage expressément à ne jamais :

- Recevoir un **mandat de vente** du Client ou agir en son nom dans la transaction ;
- Rechercher activement des **acquéreurs** pour le compte du Client ;
- **Entremiser** entre le Client vendeur et un acheteur potentiel ;
- Percevoir une **rémunération variable** ou indexée sur le prix de vente ;
- Détenir ou gérer des **fonds liés à la transaction** (dépôt de garantie, séquestre) ;
- Participer à la **rédaction ou la signature** du compromis, de la promesse de vente ou de l'acte authentique ;
- Négocier en lieu et place du Client avec les acheteurs potentiels.

Article 4 — Obligations du Prestataire

Vendu Par Moi s'engage à :

- Mettre à disposition les services décrits à l'Article 2 dès confirmation du paiement ;
- Assurer la **disponibilité de la plateforme** avec un objectif de 99 % de temps de fonctionnement hors maintenance planifiée ;
- Coordonner la prestation photographique dans un délai de **5 à 10 jours ouvrés** après validation du Pack Coaching Plus ;
- Maintenir la **confidentialité** des données du Client, conformément au RGPD ;
- Informer le Client de toute évolution significative du service avec un préavis raisonnable.

Vendu Par Moi est soumis à une **obligation de moyens** et non de résultat. La vente du bien immobilier, son délai et son prix dépendent exclusivement du Client, du marché et des acheteurs potentiels. **Aucun résultat de vente n'est garanti.**

Article 5 — Obligations et responsabilités du Client

Le Client reconnaît et accepte être **seul responsable** de :

- La **véracité et l'exhaustivité** des informations renseignées dans sa fiche bien et dans ses annonces ;
- La réalisation des **diagnostics immobiliers obligatoires** par des professionnels certifiés ;
- La **publication** de son annonce sur les plateformes de son choix ;
- La gestion de ses **contacts acheteurs**, de l'organisation des visites, des négociations et de toutes décisions commerciales ;
- La rédaction et signature du **compromis de vente** et de l'acte authentique, avec l'assistance obligatoire d'un notaire ;
- Le respect des **obligations légales** du vendeur particulier ;
- L'**utilisation licite** des outils et modèles fournis par Vendu Par Moi.

Le Client reconnaît avoir été informé que Vendu Par Moi **n'est pas un agent immobilier** et qu'il ne peut en aucun cas lui déléguer une mission d'intermédiation, de négociation ou de représentation dans la transaction immobilière.

Article 6 — Prix et paiement

Les tarifs en vigueur au jour de la souscription sont :

Pack	Prix TTC	Contenu
Pack Autonome	999 € TTC	Accès complet à l'espace vendeur : formation, agenda de visites, dossier acheteur numérique, bibliothèque de modèles.
Pack Coaching Plus	1 548 € TTC	Toutes les fonctionnalités du Pack Autonome + accompagnement personnalisé, constitution du dossier acheteur (photos pro, documents), rédaction du texte de publication.

Le paiement est traité par **Stripe**, opérateur de paiement sécurisé conforme PCI-DSS. Vendu Par Moi ne conserve aucune donnée bancaire. L'accès à la plateforme est activé **immédiatement après confirmation du paiement**. **Aucune commission** n'est prélevée sur le prix de vente du bien immobilier.

Article 7 — Droit de rétractation

Information importante : Conformément à l'article L.221-28 du Code de la consommation, le droit de rétractation de 14 jours ne s'applique pas aux contenus numériques dont l'exécution a commencé — avec l'accord exprès du consommateur — avant l'expiration du délai légal.

En validant sa commande et en accédant immédiatement aux services de la plateforme, le Client reconnaît expressément avoir demandé l'exécution immédiate du service numérique et **renonce expressément à son droit de rétractation**, conformément à l'article L.221-28 3° du Code de la consommation.

Toutefois, en cas d'insatisfaction légitime, le Client peut contacter Vendu Par Moi à l'adresse **contact@venduparmoi.fr**. Des arrangements commerciaux peuvent être trouvés au cas par cas, à la seule discrétion du Prestataire.

Article 8 — Durée d'accès

Le présent contrat prend effet à la date de confirmation du paiement. L'accès aux services est ouvert pour la durée de la vente du bien immobilier du Client, et au minimum pour une période de **12 mois** à compter de la souscription.

À l'issue de cette période, et si le bien n'est pas vendu, le Client peut renouveler l'accès aux conditions tarifaires alors en vigueur. En l'absence de renouvellement, l'accès à la plateforme est suspendu. Les données du Client sont conservées **30 jours supplémentaires** avant suppression définitive.

Vendu Par Moi se réserve le droit de résilier le contrat avec préavis de **15 jours** en cas de manquement grave du Client à ses obligations.

Article 9 — Indépendance des parties et absence de mandat

Les parties sont et demeurent des **entités indépendantes**. Le présent contrat ne crée entre elles aucun lien de préposition, de mandat, de société, de co-traitance ou de partenariat commercial au sens de la loi Hoguet.

Le Client ne confère à Vendu Par Moi aucun pouvoir de le représenter, de traiter en son nom, de recevoir des offres d'achat ou d'encaisser des sommes liées à la transaction immobilière.

Article 10 — Limitation de responsabilité

La responsabilité de Vendu Par Moi est strictement limitée au **montant payé par le Client** au titre du présent contrat. Vendu Par Moi ne peut être tenu responsable :

- De l'**échec, du délai ou du prix** de la vente immobilière du Client ;
- Des conséquences d'une **information erronée** transmise par le Client ;
- Des actes ou manquements des **acheteurs potentiels** ;
- Des **défaillances techniques** de services tiers ;
- De tout **préjudice indirect** (perte de chance, manque à gagner, préjudice moral).

Article 11 — Protection des données personnelles (RGPD)

Vendu Par Moi traite les données personnelles du Client conformément au **Règlement Général sur la Protection des Données (UE 2016/679)**. Les données collectées sont nécessaires à l'exécution du présent contrat et ne sont pas revendues à des tiers.

Le Client dispose des droits d'accès, de rectification, de suppression, de portabilité et d'opposition, exerçables à **contact@venduparmoi.fr**. Il peut également saisir la **CNIL** — cnil.fr.

Article 12 — Propriété intellectuelle

L'ensemble des contenus de la plateforme Vendu Par Moi (formations, guides, modèles, interfaces, code, visuels) est la **propriété exclusive de Vendu Par Moi**, protégée par le Code de la propriété intellectuelle.

Le Client dispose d'un droit d'usage personnel, non cessible et non exclusif des outils et contenus mis à disposition, pour la durée du contrat. Toute reproduction, diffusion ou exploitation commerciale des contenus sans autorisation écrite préalable est interdite.

Article 13 — Droit applicable, médiation et juridiction compétente

Le présent contrat est soumis au **droit français**. En cas de différend, les parties s'engagent à rechercher une solution amiable dans un délai de 30 jours avant toute action judiciaire.

Conformément aux articles L.612-1 et suivants du Code de la consommation, le Client peut recourir gratuitement au service de médiation de la consommation : **Médiation AME** — mediationconso-ame.com

À défaut de résolution amiable, le tribunal compétent est le **Tribunal judiciaire de Douai (59)**, sauf disposition légale impérative contraire applicable au bénéfice du consommateur.

Acceptation du contrat

En souscrivant à l'un des packs Vendu Par Moi, le Client reconnaît avoir lu, compris et accepté sans réserve l'intégralité des dispositions du présent contrat ainsi que des Conditions Générales de Vente en vigueur. L'acceptation vaut **signature électronique** au sens de l'article 1366 du Code civil.

Le Client reconnaît expressément avoir été informé que **Vendu Par Moi n'est pas un agent immobilier**, qu'aucun mandat ne lui est confié, et que la vente de son bien reste sous son entière responsabilité et maîtrise.

LE PRESTATAIRE

Vendu Par Moi
Matthias Brieux & Guillaume Girod

LE CLIENT

Accepté électroniquement lors de la souscription sur
venduparmoi.fr

Signature et cachet

Date, heure et IP enregistrées par la plateforme